

Bossio & Monteresino
ESTUDIO JURÍDICO

GUÍA GRATUITA · EMPRESAS FAMILIARES AGROPECUARIAS

EL CAMPO TAMBIÉN NECESITA ACUERDOS

6 claves jurídicas y humanas para cuidar el patrimonio y los vínculos familiares

María Florencia Bossio ·
Bossio & Monteresino Estudio Jurídico

Ordenar no significa desconfiar. Significa dar claridad a lo que queremos cuidar.

Una guía breve para identificar situaciones que merecen una conversación, una revisión documental o una consulta jurídica antes de que aparezca una urgencia.

EDICIÓN DIGITAL · ACCESO GRATUITO

¿Tu empresa familiar tiene claras sus reglas?

Muchas explotaciones agropecuarias crecieron gracias al trabajo sostenido, la confianza y los acuerdos de palabra. Esa historia merece reconocimiento.

Pero cuando cambian las generaciones, se amplía la actividad, se solicita financiamiento o falta quien concentra las decisiones, aparecen preguntas que el esfuerzo por sí solo no responde.

Esta guía no pretende decirte cómo conducir tu familia. Te invita a mirar seis situaciones que se repiten en las empresas agropecuarias y a identificar si alguna requiere orden jurídico.

Cómo aprovecharla

- En 5 minutos: respondé el autodiagnóstico.
- En 15 minutos: leé las claves relacionadas con tus respuestas.
- Antes de consultar: anotá dos situaciones concretas y reuní la documentación disponible.

Las seis claves

01 · Familia, propiedad y trabajo
02 · Acuerdos, bienes y dinero
03 · Una empresa que no dependa de alguien
04 · Las nuevas generaciones pueden elegir
05 · Continuidad y herramientas jurídicas
06 · Conversaciones que permiten decidir

Bossio & Monteresino
ESTUDIO JURÍDICO

¿Qué necesita revisar tu empresa familiar?

Marcá **SÍ** cuando reconozcas una situación que requiere conversación, información o revisión. No es un puntaje de riesgo ni un diagnóstico legal, *las respuestas no constituyen un diagnóstico jurídico automático.*

Al terminar, **elegí dos respuestas «Sí»** para conversar o consultar.

Nº	Pregunta	Sí	No
01	¿Hay familiares que trabajan sin funciones o retribuciones claramente definidas?		
02	¿Algunas decisiones importantes dependen exclusivamente de una persona?		
03	¿Se usan campos, galpones o maquinarias sin acuerdos documentados?		
04	¿Se mezclan pagos personales con los movimientos de la empresa?		
05	¿No todos conocen la titularidad de los bienes que utiliza la explotación?		
06	¿Hay contratos cuyos plazos, obligaciones o vencimientos no se conocen?		
07	¿Existen dudas sobre quién puede firmar o representar a la sociedad?		
08	¿Se utilizan apps bancarias, eCheq o tokens sin un plan de reemplazo?		
09	¿Se postergan conversaciones sobre la continuidad o el retiro de algún integrante?		

10	¿Se da por hecho que los hijos continuarán en la actividad?		
11	¿No se ha revisado cómo impactaría una sucesión en la empresa?		
12	¿Los desacuerdos se tratan sin reglas claras?		

CLAVE 01

Familia, propiedad y trabajo no significan lo mismo

En una empresa familiar podemos ser hijos, socios, administradores o trabajadores. A veces se reúnen varios roles en una misma persona. Otras veces no.

Trabajar durante años en una empresa familiar no significa, por ese solo hecho, convertirse en propietario de sus bienes o adquirir una participación societaria. Sin embargo, ese trabajo puede generar derechos y obligaciones laborales o contractuales que deben analizarse.
Por eso es importante distinguir las tareas realizadas, su remuneración, los aportes efectuados y la participación en la propiedad.

Tres situaciones para identificar

- Un familiar trabaja habitualmente, pero no está claro cómo se retribuye su tarea.
- Una persona toma decisiones porque «siempre fue así», aunque no estén definidas sus facultades.
- Alguien participa de la propiedad, pero desconoce la información económica que le corresponde conocer.

Qué conviene revisar

Roles actuales, remuneraciones, estructura societaria, designaciones de administración y documentación que respalda la representación.

Una señal para consultar

Si se confunden trabajo, propiedad y poder de decisión, puede ser oportuno revisar la organización junto con profesionales, antes de que esa confusión se convierta en un conflicto.

El apellido nos vincula; las funciones necesitan claridad.

Lo que usamos no siempre está a nombre de la empresa

Es frecuente escuchar «el campo de la empresa», «nuestra cosechadora» o «el galpón de la familia». Sin embargo, un inmueble o una maquinaria pueden pertenecer a una persona y ser utilizados por otra o por una sociedad.

Esto no es necesariamente irregular. Lo importante es conocer quién es el titular, bajo qué condiciones se utiliza el bien y qué derechos y obligaciones existen.

Según la situación, puede corresponder revisar un arrendamiento, una aparcería, un comodato u otro instrumento jurídico.

Preguntas que valen una revisión

- ¿A nombre de quién están los inmuebles, vehículos y maquinarias?
- ¿Hay contratos que expliquen quién los usa, por cuánto tiempo y con qué obligaciones?
- ¿Qué pasaría si se quisiera vender, pedir un crédito o reorganizar la explotación?

Documentos útiles para una primera consulta

Escrituras, informes registrales, contratos de arrendamiento o aparcería, comodatos, seguros y documentación societaria, en la medida en que estén disponibles.

Una señal para consultar

La actividad depende de bienes cuya titularidad, uso o disponibilidad no está documentada con claridad.

La caja de la empresa no es la billetera familiar

En el trabajo cotidiano es posible que alguien pague un gasto empresarial con dinero propio o retire fondos de la sociedad pensando que luego se compensarán. El problema aparece cuando nadie registra qué fue cada movimiento.

Cinco conceptos que no son intercambiables

Concepto	Pregunta que conviene hacer
Remuneración	¿Se paga por una tarea efectivamente realizada?
Reembolso	¿Se devuelve un gasto acreditado que correspondía a otro?
Préstamo	¿Hay obligación de restituir y condiciones definidas?
Adelanto	¿A cuenta de qué pago futuro se entrega?
Distribución o retiro	¿Quién tiene derecho a recibirlo y mediante qué decisión?

La clasificación concreta tiene consecuencias contables, tributarias y jurídicas, y debe revisarse según la actividad y la forma jurídica.

Ejemplo ilustrativo

Dos familiares que gestionaban una explotación pagaban gastos personales desde la misma cuenta utilizada para la actividad. Cuando necesitaron reconstruir movimientos para tomar una decisión financiera, no pudieron distinguir con facilidad qué correspondía a cada uno.

Una señal para consultar

No se pueden explicar con documentación ciertos retiros, anticipos, pagos o saldos entre familiares y empresa.

CLAVE 03

Que la empresa no dependa de una sola persona

El fundador o quien conduce la empresa merece reconocimiento por todo lo construido. Preparar reemplazos no significa desplazarlo: es proteger lo que hizo posible.

Hoy las decisiones pueden concentrarse en una persona y también en su teléfono: bancos, tokens, eCheq, correo electrónico, pagos, firmas digitales y contactos.

Para organizar la continuidad necesitamos distinguir quién tiene facultades legales para representar a la empresa, quién está autorizado ante las entidades bancarias y quién conoce los procedimientos necesarios para operar.

Estas situaciones no siempre coinciden y requieren una organización adecuada.

Las preguntas de continuidad

- ¿Quién está facultado legalmente para firmar contratos y operar las cuentas?
- ¿Qué pasa si el celular de quien usa el token se pierde o queda inaccesible?
- ¿Dónde están los vencimientos y los documentos que hacen falta para seguir trabajando?
- ¿Qué personas pueden asumir funciones ante una ausencia y qué autorizaciones necesitan?

Conocer una contraseña o tener el teléfono de alguien no significa contar con facultades para operar en su nombre. La continuidad requiere usuarios y autorizaciones propias y válidas.

CLAVE 03

Una señal para consultar

Una operación esencial puede detenerse porque solo una persona está habilitada o conoce el procedimiento para realizarla.

CLAVE 04

La nueva generación puede elegir otro camino

Los hijos no están obligados a querer la vida que eligieron sus padres. Reconocerlo no implica restar valor al esfuerzo de la generación que construyó la empresa.

Una hija puede querer ejercer otra profesión y conservar una participación patrimonial. Un hijo puede trabajar en la explotación sin ser todavía propietario. Otro puede querer retirarse. Son posiciones distintas que merecen conversaciones y reglas claras.

Cuatro preguntas para conversar

- ¿Quién quiere trabajar en la actividad y quién no?
- ¿Cómo se distinguirán el trabajo diario, la propiedad y la dirección?
- ¿Qué preparación o experiencia será necesaria para asumir responsabilidades?
- ¿Qué alternativas podrían existir para quien quiera salir o no participar?

Una señal para consultar

Se supone que los hijos continuarán o que todos tendrán el mismo lugar, sin haber conversado sus proyectos y derechos.

Valorar lo recibido no exige repetir la historia.

CLAVE 05

Planificar la continuidad patrimonial también es cuidar

Una empresa familiar puede incluir inmuebles, maquinaria, participaciones societarias, contratos, créditos y deudas. La transmisión del patrimonio no siempre coincide con quién trabajará o administrará la actividad.

Herramientas que conviene conocer

Instrumento	Para qué puede servir
Testamento	Expresar decisiones para después del fallecimiento, dentro de los límites legales.
Donación y usufructo	Analizar transmisiones en vida y la conservación de derechos de uso o disfrute.
Estatuto y acuerdos entre socios	Regular administración, representación y ciertos compromisos societarios.
Protocolo familiar	Ordenar criterios y conversaciones; puede necesitar otros actos para producir ciertos efectos.
Pactos del art. 1010 CCyCN	Permite analizar determinados acuerdos sobre explotaciones productivas o participaciones societarias para favorecer su continuidad o prevenir conflictos. Es una excepción legal limitada que debe respetar la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge y los derechos de terceros.

Ningún instrumento resuelve todos los casos. La legítima hereditaria, la titularidad de los bienes, las necesidades de quien transmite y las características de la explotación deben estudiarse en conjunto.

Una señal para consultar

Hay voluntad de organizar el futuro, pero todavía no se revisó qué bienes existen, quiénes son titulares ni cuáles son los derechos y límites jurídicos aplicables.

CLAVE 06

Las conversaciones difíciles también pueden ordenarse

Preguntar por dinero, bienes o decisiones puede interpretarse como desconfianza. Por eso es importante separar hechos, dudas y suposiciones.

Tres formas de iniciar una conversación

- «Necesito entender mejor cómo se administra esto para poder acompañar.»
- «¿Podemos distinguir qué sabemos y qué nos falta revisar?»
- «¿Qué querría cada uno para los próximos años?»

Una reunión de 30 minutos

Tiempo	Para qué
0–5 min	Acordar el tema y lo que no se decidirá hoy.
5–15 min	Escuchar a quienes participan, sin interrupciones.
15–25 min	Registrar hechos, dudas y documentación faltante.
25–30 min	Definir un próximo paso, responsable y fecha.

La reunión familiar ayuda a comprender posiciones, pero sus conclusiones no reemplazan la formalización que legalmente corresponda.

Una señal para consultar

Cada intento de hablar termina en discusiones y nadie consigue identificar qué decisión o documento necesita realmente revisarse.

Bossio & Monteresino
ESTUDIO JURÍDICO

Señales de que conviene una revisión jurídica

No es necesario esperar un juicio, una sucesión complicada o una pelea entre hermanos. Una revisión oportuna puede empezar con preguntas puntuales.

- La explotación usa campos o maquinaria sin acuerdos claros de uso.
- Hay socios o familiares que trabajan sin funciones o contraprestaciones definidas.
- Se acerca la renovación de un contrato importante y nadie revisó sus obligaciones.
- No está claro quién puede representar legalmente a la sociedad.
- La operativa bancaria o digital depende de un solo usuario.
- Existen bienes sucesorios pendientes de regularización.
- La familia quiere planificar un relevo o la salida de un integrante.

Tres datos para llegar mejor a la consulta

1. ¿Cuál es la situación que querés resolver? Explicala en pocas líneas.
2. ¿Quiénes intervienen y qué bienes, contratos o decisiones están involucrados?
3. ¿Qué documentación tenés? No hace falta reunirla toda: anotá también lo que falta.

Una buena consulta empieza con una pregunta clara, no con todos los papeles perfectos.

UN PRÓXIMO PASO POSIBLE

¿Querés ordenar la situación particular de tu empresa?

En Bossio & Monteresino Estudio Jurídico acompañamos a familias y empresas en la revisión de situaciones patrimoniales, contractuales, sucesorias y societarias.

¿Qué podés esperar de una primera consulta?

- Un espacio para explicar el problema y los objetivos de la familia o de la empresa.
- Identificación inicial de los aspectos jurídicos que requieren atención y la documentación pertinente.
- Orientación sobre posibles pasos siguientes y, cuando corresponda, sobre la necesidad de un trabajo profesional adicional.

La consulta no equivale por sí sola a una auditoría completa, un informe escrito, la confección de contratos ni una planificación patrimonial integral. Esos trabajos, cuando correspondan, se definen y presupuestan separadamente.

¿Reconociste alguna de estas situaciones en tu empresa?
No hace falta esperar a que aparezca un conflicto.

En Bossio & Monteresino Estudio Jurídico podemos ayudarte a revisar tu situación jurídica y patrimonial, identificar qué documentación conviene analizar y evaluar los próximos pasos.

Contanos qué situación necesitás ordenar y coordinemos una consulta.

WhatsApp: +54 9 3476 616820
Sitio web: www.bossiomonteresino.com

¿Preferís profundizar primero?

En el ebook «*La empresa que construimos, la familia que somos*» encontrarás ocho capítulos con casos, herramientas prácticas y explicaciones jurídicas sobre continuidad empresarial y patrimonio digital.

© 2026 María Florencia Bossio. Material de orientación general; no reemplaza el asesoramiento sobre un caso particular. Los ejemplos son ilustrativos. Prohibida su reproducción sin autorización.